МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2026 оны 03 дугаар сарын 09 № 04/20 Улаанбаатар хот

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
Д.АЮУРБУНЬ ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.11 дэх заалтыг үндэслэн Хэнтий аймгийн Хэрлэн суманд байрлах төрийн 32 байгууллагын барилга байгууламж, үйл ажиллагаа нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй эсэхэд тус аймаг дахь Комиссын референт Ж.Ганбаяр, аймгийн Засаг даргын 2025 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдөр баталсан удирдамжийн дагуу байгуулсан ажлын хэсэгтэй хамтран 2025 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 20-ны өдрүүдэд үнэлгээ хийлээ.

Үнэлгээнд Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Байгаль орчны газар, Биеийн тамир, спортын газар, Боловсролын газар, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газар, Орон нутгийн өмчийн газар, Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын газар, Соёл, урлаг, аялал жуулчлал, залуучуудын газар, Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс, Статистикийн хэлтэс, Татварын газар, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний төв, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Цагдаагийн газар, Шүүх шинжилгээний хэлтэс, Эрүүл мэндийн газар, Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны газар, Нэгдсэн эмнэлэг, Уламжлалт анагаах ухааны нэгдсэн эмнэлэг, Хэрлэн сумын Засаг даргын Тамгын газар, Авто тээврийн газар, Хан Хэнтий чуулга, Ерөнхий боловсролын Хэрлэн лаборатори 1 дүгээр сургууль, Хэрлэн 4, 5 дугаар сургууль, Хан Хэнтий цогцолбор сургууль, Тэмүүжин цогцолбор сургууль, Орон нутгийн судлах музей хамрагдсан.

Комиссын референт эдгээр байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцаж, удирдах албан тушаалтнуудаас баримт, мэдээллийг гаргуулан авч, дүн шинжилгээ хийж, нөхцөл байдлыг баримтжуулж ажиллалаа.

Хэнтий аймгийн Статистикийн хэлтсийн 2024 оны жилийн эцсийн мэдээгээр 79,251 хүн амтайгаас 3,448 нь хөгжлийн бэрхшээлтэй (2038 эрэгтэй, 1410 эмэгтэй) иргэн байгаа нь аймгийн нийт хүн амын 4.35 хувийг эзэлж байна. Хөгжлийн бэрхшээлийн төрлөөр нь авч үзвэл 376 нь харааны, 117 нь ярианы, 253 нь сонсголын, 556 нь хөдөлгөөний, 653 нь сэтгэцийн, 242 нь хавсарсан, 1251 нь бусад төрлийн бэрхшээлтэй байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 239 хүүхэд байна. Аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэст хөгжлийн бэрхшээлтэй 3175 хүн бүртгэлтэй байгаа нь аймгийн Статистикийн тоон мэдээлэлтэй зөрүүтэй байгааг анхаарах нь зүйтэй.

1509700 3

Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны хүртээмж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн нийгмийн оролцоо, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх талаар явуулж буй үйл ажиллагааг дараах байдлаар дүгнэлээ. Үүнд:

Нэг. Барилга байгууламжийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст хүртээмжтэй болгох арга хэмжээ, MNS6055:2009 "Иргэний барилгын төлөвлөлт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний шаардлагыг тооцсон орон зай, орчин", MNS 6056:2009 "Явган иргэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан замыг төлөвлөх заавар" стандартын хэрэгжилт хангалтгүй байна. Тухайлбал, үнэлгээнд хамрагдсан 32 байгууллагаас (зарим барилгад 2-4 байгууллага байрладаг) гадна хонхгүй 23, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан автомашины зогсоолын тэмдэг, тэмдэглэгээгүй 24, бүх байгууллагын гадна налуу замтай боловч стандартад нийцээгүй, хүртээмжтэй ариун цэврийн өрөөгүй 10 байгууллага байна.

Аймгийн хэмжээнд төрийн байгууллагуудын барилга байгууламжийн хүртээмжийн нөхцөл байдлын талаарх нэгдсэн мэдээллийн сан, судалгаа байхгүй, Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газар, Эрүүл мэндийн газар, Уламжлалт анагаах ухааны нэгдсэн эмнэлгээс бусад байгууллага барилга байгууламждаа үнэлгээ хийгээгүй байна.

Соёл, урлаг, аялал жуулчлал, залуучуудын газар, Хан Хэнтий чуулгын 3 давхар барилга нь тэргэнцэртэй хүнийг үзвэрийн танхим болон өлгүүр хэсэг рүү зөөвөрлөх босоо өргөх цахилгаан тавцантай, харааны болон сонсголын бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан тусгай сандал, хүртээмжтэй ариун цэврийн өрөөг тохижуулсан, аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Хэрлэн сумын Засаг даргын Тамгын газар нь үүдний угтах хэсэгт тэргэнцэр байршуулсан нь сайшаалтай байна.

Хоёр. Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа, мэдээллийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст хүртээмжтэй болгох арга хэмжээ эхлэл төдий байна.

Үнэлгээнд хамрагдсан байгууллагууд бүгд мэдээллийн самбартай боловч мэдээлэл нь хуучирсан, Нэгдсэн эмнэлэг, Уламжлалт анагаах ухааны нэгдсэн эмнэлэг хүлээн авах постод сонсголын бэрхшээлтэй хүнд зориулсан дохионы хэлний самбартай, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан орчны тэмдэглэгээг (дуугүй хөтөч) байршуулсан.

Цагдаагийн газрын Шуурхай удирдлагын жижүүрийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй Самсунг брэндийн таблетад сонсгол, хэл, ярианы бэрхшээлтэй иргэн болон хүүхдийн эрхтэй холбоотой иргэдийн хүсэлтийг хүлээн авах "Duudlaga.mn" аппликейшнийг 2024 оноос ашиглаж эхэлсэн. Сонсголын бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх богино хэмжээний видео, сэрэмжлүүлгийг үүдэнд байршуулсан дэлгэцээр дамжуулан түгээж байна.

Цахим мэдээллийн хүртээмж хангалтгүй, энэ талаарх байгууллагуудын ойлголт муу байна. Дэлхийн Вебийн Консорциумаас боловсруулсан Контентийн хүртээмжийн удирдамж (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)) нь цахим контентуудыг хүн бүрд тэр дундаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст хүртээмжтэй болгоход чиглэсэн олон улсын стандарт юм. Стандартын дагуу цахим хуудасны бичвэрийг томруулж, жижигрүүлэх болон дэлгэцийг гараар удирдах төхөөрөмж (маус)-гүйгээр удирдах боломжтой, өнгөний ялгарал тод (харааны бэрхшээлтэй хүмүүст), видео бичлэг текстэн хадмалтай (сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүст), мэдээний гарчиг, тэргүү, талбарууд өнгөөр кодлосон байх шаардлагатай. Үнэлгээнд хамрагдсан байгууллага бүгд цахим хуудастай, Фэйсбүүк платформ дахь цахим хуудсаар мэдээлэл түгээж байна. Цахим хуудаст байршуулсан мэдээлэл нь фото зураг, бичлэг байх бөгөөд Контентийн хүртээмжийн удирдамжид нийцсэн цахим мэдээлэл, контент бүтээсэн байгууллага байхгүй байна.

Гурав. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний нийгмийн оролцоог дэмжих арга хэмжээ хангалтгүй байна.

Аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсээс Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл сонгон шалгаруулж хөгжлийн бэрхшээлтэй 41 (24 эмэгтэй) иргэнд үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 11 чиглэл (сүү, цагаан идээ, газар тариалан, оёдол, арьс шир, эсгий бүтээгдэхүүн, гурилан бүтээгдэхүүн, авто засвар, гахайн аж ахуй, мод модон эдлэл, амралт жуулчлал болон бусад үйлчилгээ)-ийн үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авахад зориулан 50 хувийн эргэн төлөх нөхцөлтэй, барьцаагүй, хүүгүйгээр 36 сар хүртэлх хугацаатай 200 сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагад хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжин ажиллуулж байгаа нь хэдий ч тэдний хөдөлмөрлөх нөхцөлийг хангаж, хүртээмжтэй орчныг бүрдүүлэх хэрэгцээ байсаар байна.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 144 дүгээр зүйлийн хэрэгжилтийг шалгах улсын үзлэгээр авагдсан дүнгээр 2025 онд аймгийн хэмжээнд 25 ба түүнээс дээш ажилтантай төрийн болон аж ахуйн нэгж 97 байгууллагад хөгжлийн бэрхшээлтэй 258 хүн ажиллаж байна. Үүнээс үнэлгээнд хамрагдсан байгууллагаас 13 байгууллагад хөгжлийн бэрхшээлтэй 36 албан хаагч ажиллаж, аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ажилладаггүй байна.

Тус аймагт иргэний нийгмийн 42 байгууллага бүртгэлтэй байх бөгөөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 4 байгууллага байдаг ч ихэвчлэн тэмдэглэлт баярыг тохиолдуулан нэг удаагийн шинжтэй урлагийн тоглолт, тэмцээн, уралдаан зохион байгуулах, баярын хурал хийх зэрэг арга хэмжээ зохион байгуулж байна.

Дөрөв. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, нийгмийн хүртээмж, оролцооны талаар төрийн албан хаагчдын мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч байна.

Эрүүл мэндийн байгууллагын 16 ажилчдыг дохионы хэлний сургалтад хамруулсан. Уламжлалт анагаах ухааны нэгдсэн эмнэлэг, Татварын газар, аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Хэрлэн сумын Засаг даргын Тамгын газар, Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газар, Боловсролын газар, ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нар, Эрүүл мэндийн газар, Аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, Улсын бүртгэлийн газар, Соёл, урлаг, аялал жуулчлалын газар, Шүүх шинжилгээний хэлтэс “Брайл үсэг”, Цагдаагийн газрын алба хаагчдын “Хөтөч цагдаа” “Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад сонсгол, хэл, ярианы бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хангах нь”, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн талаарх мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлж дотооддоо зохион байгуулсан “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрх, үүрэг”, “Аутизмын хүрээний эмгэгтэй хүүхэдтэй ажиллах арга зүй”, “ЕБС-ийн багш нарт тэгш хамран сургах боловсрол олгох онлайн сургалтын платформ бий болгох”, "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст хандах хандлагыг өөрчилье", "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах” сэдэвт 13 удаагийн сургалтад 600 гаруй албан хаагчийг хамруулжээ. Сургалтын хамрагдалт, хүртээмж нь бусад аймагтай харьцуулахад өндөр үзүүлэлттэй байна.

Монгол Улс Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай НҮБ-ын конвенцод 2008 онд нэгдэн орсон бөгөөд тус конвенцын 9 дүгээр зүйлийн 9.1-д “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс бие даан амьдрах, амьдралын бүхий л хүрээнд бүрэн дүүрэн оролцох боломжийг бий болгох зорилгоор оролцогч улсууд нь хөдөө орон нутаг, хот суурин газрын хаана ч

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг бусдын нэгэн адил өөрийг нь хүрээлэн буй орчин, тээвэр, мэдээлэл, харилцаа холбоо тухайлбал, мэдээлэл харилцаа холбооны технологи, систем болон нийтэд нээлттэй үйлчлэх буюу зориулагдсан бусад төрлийн объект, үйлчилгээг хүртэх байдлыг хангахад чиглэсэн зохих арга хэмжээ авна. Хүртээмжтэй байх явдалд учруулж буй саад тотгорыг илрүүлэх, устгахад чиглэсэн эдгээр арга хэмжээг барилга байшин, зам, тээвэр болон сургууль, орон сууцны байр, эмнэлэг, ажлын байр зэрэг бүх төрлийн доторх гаднах байгууламж, мэдээлэл харилцаа холбооны болон бусад төрлийн үйлчилгээ тухайлбал түргэн тусламжийн болон цахим үйлчилгээ зэрэг газруудад авна" гэж оролцогч улсуудын олон улсын эрх зүйн үүргийг тодорхойлсон.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд зааснаар аймаг, нийслэл сум, дүүргийн Засаг дарга хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах талаар харьяалах нутаг дэвсгэртээ "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, биелэлтийг хангуулах арга хэмжээ авах, дэд бүтэц, нийтийн зориулалттай барилга байгууламж, хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй байлгах, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний боловсрол, эрүүл мэнд, биеийн тамир, спорт, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих шат дараалсан арга хэмжээний төлөвлөгөө, хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавих, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаанд зарцуулагдах хөрөнгийг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлэн тухайн жилийн орон нутгийн төсөвт тусгуулан батлуулах, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль тогтоомжийг сурталчлах, түүний хэрэгжилтийг тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралтай хамтран зохион байгуулах, урлаг соёл, биеийн тамир, олон нийтийн арга хэмжээнд оролцуулах, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний тэгш эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх нөлөөллийн арга хэмжээ авах" бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ гэж заасан байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэгт "Орон сууц, олон нийтийн барилга байгууламж, зам талбай, нийтийн тээвэр, мэдээлэл, харилцаа холбооны технологи нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй байна.", мөн зүйлийн 8.3 дахь хэсэгт "Төрийн байгууллага нь нийтийн барилга байгууламж, зам талбай, нийтийн тээвэр, мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй байлгах хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлох, шаардлагатай стандарт, удирдамжийн баримт бичгийг боловсруулах, хяналт шалгалт хийх, сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах, судалгаа шинжилгээ хийх, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх ба холбогдох зардлыг улсын төсөвт тусгана.", мөн хуулийн 8.4 дэх хэсэгт "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, залуучуудад хүртээмжтэй дэд бүтцийг сайжруулах, түүнд мэдээлэл харилцааны технологийг ашиглах боломжийг нэмэгдүүлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэлтийг дэмжих, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан хоол хүнс, хувцас, орон байр, ахуйн хэрэгслээр хангах арга хэмжээг авч, зардлыг барилга, зам, нийтийн тээвэр, мэдээлэл, харилцаа холбоо, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, аймаг, нийслэл, дүүргийн төсөвт тусган шийдвэрлэнэ.", Барилгын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.6 дахь заалтад "Барилгын үйл ажиллагаанд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хангах, барилга байгууламж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зорчих, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан байхаар төлөвлөгдөн баригдсан байх зарчмыг баримтална." тус тус заасан.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс бусдын адил амьдрах нөхцөлийг бий болгох, үүний тулд төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн оролцоог дэмжих үйл ажиллагаа, холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилт танай аймагт хангалтгүй

байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн дараах арга хэмжээ авахыг зөвлөж байна. Үүнд:

1.Аймаг, сумын төрийн болон орон нутгийн өмчийн барилга, байгууламж, зам талбай, үйлчилгээний хүртээмжид иж бүрэн үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргах, орчны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх үе шаттай төлөвлөгөө гаргах;

2.2026 онд багтаан орчны хүртээмжийг нь сайжруулах аймгийн төвийн барилга, байгууламж, зам талбай, үйлчилгээг тодорхойлж, даруй хэрэгжүүлэх;

3.Төрийн байгууллагуудын мэдээллийн цахим самбарыг Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.12, 17 дугаар зүйлийн 17.1.2, 17.1.9 дэх заалтад заасны дагуу ил тод, нээлттэй, хүртээмжтэй байх шаардлагад нийцүүлэн байршуулж, байнга шинэчлэх үр дүнтэй арга хэмжээ авах;

4.MNS6055:2009 “Иргэний барилгын төлөвлөлт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний шаардлагыг тооцсон орон зай, орчин”, MNS 6056:2009 “Явган иргэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан замыг төлөвлөх заавар” стандартууд, Контентын хүртээмжийн удирдамж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн бие даан амьдрах эрхийн талаарх сургалтад төрийн албан хаагчдыг хамруулах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй”, 28.4 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний зөвлөмжийн дагуу арга хэмжээ аваагүй нь албан тушаалтныг албан тушаалаас нь бууруулах, биелүүлэх хүртэлх хугацаанд хуулийн этгээдийн зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, үйл ажиллагааг нь түр зогсоох саналыг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд гаргах үндэслэл болно” гэж заасан.

Зөвлөмжийг хэрэгжүүлсэн талаарх мэдээллийг холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА